

PensPlan profi

Partner di | von:



Fondo Pensione Aperto

Iscritto all'Albo COVIP al n. 147

Istituito in Italia da Euregio Plus SGR S.p.A.

euregio⁺



Passaggio Duomo, 15
39100 Bolzano (BZ)



Tel.: 0471 068 700

Fax: 0471 068 766



profi@euregioplus.com

fondoprofi@pec.it



www.fondopensioneprofi.com

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(depositato presso la COVIP il 01/07/2026)

Il presente documento non è soggetto a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima. EUREGIO PLUS SGR S.P.A. SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA COMPLETEZZA E VERIDICITÀ dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

INDICE

1 Premessa.....	2
2 Regime fiscale del Fondo.....	2
3 Regime fiscale dei contributi.....	3
3.1 Deducibilità	3
3.2 Extra deducibilità per i Nuovi Lavoratori (Post 2007)	4
3.3 Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni	4
3.4 Conferimento del TFR pregresso	4
3.5 Comunicazioni dell'aderente	5
4 Regime fiscale delle prestazioni	5
4.1 Prestazioni pensionistiche erogate direttamente dal Fondo	6
4.2 Prestazione pensionistica erogata dalla Compagnia assicurativa	7
4.3 Prestazione in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)	7
4.4 Anticipazioni	8
4.5 Riscatti.....	8
4.6 Trasferimenti delle posizioni pensionistiche	9

1 PREMESSA

Il presente documento, che integra il contenuto della Nota informativa per l'adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita denominato Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi, illustra, in forma sintetica e sistematica, il regime fiscale applicabile al Fondo, ai contributi versati e alle prestazioni erogate. Esso si articola in una parte di carattere generale e in ulteriori sezioni dedicate ai lavoratori del settore privato e ai soggetti fiscalmente a carico iscritti al Fondo.

Il documento ha finalità esclusivamente informative e riassuntive della disciplina fiscale applicabile alle forme pensionistiche complementari. In caso di successive modifiche normative o di nuovi orientamenti di prassi amministrativa, troveranno applicazione le disposizioni di legge e le interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria tempo per tempo vigenti.

2 REGIME FISCALE DEL FONDO

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. I fondi pensione sono soggetti ad una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella **misura del 20%** che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

Il medesimo criterio si applica anche qualora l'investimento nei predetti titoli pubblici italiani ed equiparati, nonché nelle obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella *white list*, sia effettuato indirettamente dal fondo pensione tramite OICR.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli **investimenti qualificati** nonché ai **piani di risparmio a lungo termine (PIR)**. I redditi derivanti questi investimenti sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.

Qualora in un periodo d'imposta si verifichi un **risultato negativo**, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere **computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi**, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di

investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3 REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

3.1 DEDUCIBILITÀ

A decorrere dal periodo di imposta 2026, i **contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro** ai fondi pensione su base volontaria, ovvero in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.300,00 Euro.

Il regime fiscale appena descritto si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone **fiscalmente a carico**, per la parte da questi non dedotta. Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è pari a euro 4.000, al lordo degli oneri deducibili. Per gli altri familiari, nonché per i figli di età superiore a 24 anni, resta fermo il limite di euro 2.840,51.

Con la Legge di Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, Legge n. 232/2016 dell'11 dicembre 2016), ha introdotto, nell'ambito delle misure di *welfare* aziendale, la facoltà per i lavoratori di destinare, in tutto o in parte, il **premio di produttività alle forme pensionistiche complementari**. I contributi così versati **non concorrono alla formazione del reddito imponibile** del lavoratore e **non rilevano ai fini del limite annuo di deducibilità** sopra indicato. Inoltre, quale ulteriore misura agevolativa, tali importi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo, risultando quindi **esclusi da imposizione anche nella fase di erogazione**.

Inoltre, nell'ambito degli interventi di "*welfare*" è stata introdotta la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il **premio di produttività** con un versamento alle forme pensionistiche complementari. Tale tipologia di contribuzione rimane **esclusa dalla tassazione** e non incide sui limiti di deducibilità sopra indicati. È inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi **non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni** richieste al Fondo: pertanto tali versamenti **sono resi esenti da imposizione fiscale**.

3.2 EXTRA DEDUCIBILITÀ PER I NUOVI LAVORATORI (POST 2007)

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo **contributi eccedenti** il limite di 5.300,00 euro. Chi, nei primi 5 anni di adesione al fondo pensione, non ha potuto versare importi sufficienti per sfruttare pienamente la deducibilità, potrà recuperare il beneficio fiscale nei 20 anni successivi, con un limite annuo più elevato, fino a 7.950,00 euro:

5.300 euro di deducibilità ordinaria;

2.650 euro di deducibilità aggiuntiva.

Per i versamenti effettuati prima del 2026, resta invece valido il precedente limite massimo recuperabile pari a 5.164,57 euro.

3.3 REINTEGRO DI SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONI

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.300,00 euro. Sulle **somme eccedenti il predetto limite**, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un **credito d'imposta** pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

3.4 CONFERIMENTO DEL TFR PREGRESSO

Sulla base delle disposizioni dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ovvero sulla base di un accordo individuale tra il lavoratore e il datore di lavoro è possibile destinare al Fondo il c.d. "TFR pregresso", ovvero le quote di trattamento di fine rapporto già maturate e accantonate presso datore di lavoro.

Per espressa previsione dell'articolo 19, comma 4, del TUIR, **le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari** non costituiscono anticipazioni e, pertanto, **non sono imponibili** come tali. Conseguentemente, il trasferimento al fondo del TFR sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, **non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento**.

Le somme versate al Fondo concorrono ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al Fondo con quella in cui l'aderente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Gli importi versati a titolo di TFR pregresso concorrono a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 31 dicembre 2000, quello maturato dopo il 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2007, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo antecedente il 1° gennaio 2007 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione al Fondo i periodi di formazione del TFR. Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualifica di "vecchio iscritto" per gli aderenti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR pregresso.

3.5 COMUNICAZIONI DELL'ADERENTE

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente **comunica al fondo pensione l'importo dei contributi** versati **che non sono stati dedotti**, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

4 REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto ai momenti nei quali la posizione è stata accumulata nel fondo pensione:

- a partire dal 1.1.2007;
- nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006;
- nel periodo fino al 31.12.2000.

Ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31.12.2006 si applicano le disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR, mentre per le contribuzioni successive al 1.1.2007 viene applicata la tassazione descritta di seguito.

Ogni anno, entro i termini stabiliti dalla legge, Euregio Plus SGR S.p.A. rilascia la certificazione unica (di seguito solo CU) di cui al comma 6-ter dell'art.4 del d.P.R. 22 luglio 1998 attestante l'ammontare delle ritenute operate in sede di erogazione della prestazione. La CU viene messa a disposizione per ciascun aderente richiedente la prestazione pensionistica nella propria Area Riservata dal sito web del Fondo (www.fondopensioneprofi.com), dove può essere scaricata e stampata per i propri adempimenti dichiarativi e fiscali. La messa a disposizione della CU

nell'Area riservata equivale alla consegna della certificazione, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 145/E del 2006; pertanto, anche in coerenza con i principi di sostenibilità, non è previsto l'invio della stessa in formato cartaceo.

L'iscritto può scegliere di percepire la **prestazione pensionistica** tra le seguenti modalità descritte nel Documento sulle rendite:

Prestazioni erogate direttamente dal Fondo:

- 1) in Rendita a durata definita
- 2) in Prelievi liberamente determinabili
- 3) in Erogazione frazionata del montante accumulato (a partire dal 31 ottobre 2026)

Prestazione erogata dalla Compagnia assicurativa convenzionata con il Fondo:

- 4) in Rendita vitalizia

Mista:

- 5) parte in capitale (fino a un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in una delle precedenti alternative;

La prestazione pensionistica può essere richiesta dall'iscritto interamente in capitale, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

4.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE DIRETTAMENTE DAL FONDO

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in:

- **Forma di capitale** (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50 per cento del montante finale accumulato)
- **Rendita a durata definita**
- **Prelevi liberamente determinabili**

sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, corrispondente **a un'aliquota minima del 9 per cento**.

Alle prestazioni pensionistiche corrisposte in **Erogazione frazionata del montante accumulato** è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali, corrispondente **a un'aliquota minima del 15 per cento**.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione,

nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del *plafond* di contribuzione deducibile).

4.2 PRESTAZIONE PENSIONISTICA EROGATA DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

Le prestazioni erogate dalla Compagnia assicurativa in forma periodica sottoforma di Rendita vitalizia, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, corrispondente **a un'aliquota minima del 9 per cento**.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del *plafond* di contribuzione deducibile).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata, a decorrere dal 1 luglio 2014 un'imposta sostitutiva del 26 per cento, ad eccezione della quota riconducibile a titoli pubblici ed equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati *white list*, tassata al 12,50 per cento attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08% della quota di proventi riferibili. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d'imposta.

4.3 PRESTAZIONE IN FORMA DI RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al precedente periodo facendolo constatare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

4.4 ANTICIPAZIONI

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, nel caso in cui l'aderente al fondo pensione richieda un'anticipazione per **spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni** relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, corrispondente **a un'aliquota minima del 9 per cento**.

Nell'ipotesi in cui sia richiesta un'anticipazione per l'**acquisto della prima casa** di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del **23 per cento**. Sulle somme erogate a titolo di anticipazioni richieste per **ulteriori esigenze dell'aderente**, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del **23 per cento**.

4.5 RISCATTI

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

- per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'**inoccupazione** per un periodo di tempo **non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi**, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di **mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria** (riscatto parziale nella misura del 50%),
- per **invalidità permanente** (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'**inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi** (riscatto totale),
- **per morte dell'aderente** prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica (riscatto totale),

viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, corrispondente **a un'aliquota minima del 9 per cento**.

Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sulle somme erogate a titolo di **riscatto per cause diverse** da quelle appena descritte si applica una ritenuta a titolo di imposta del **23 per cento** sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate (riscatto totale o parziale, nella misura del 50% o dell'80%).

4.6 TRASFERIMENTI DELLE POSIZIONI PENSIONISTICHE

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono **esenti** da ogni onere fiscale.